

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1026/2531

พนักงานอัยการ กรมอัยการ

โจทก์

นายอ้วน รอดประเสริฐ กับพวก

จำเลย

นางนพรัตน์ รอดประเสริฐ จำเลยที่ 2

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 202, มาตรา 245

ความว่า จำเลยที่ 2 ได้ยื่นฎีกาไว้ บัดนี้จำเลยที่ 2 มีความประสงค์ขอถอนฎีกา
ดังกล่าว ไปรตอนุญาต

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสามมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติด
ให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 15 วรรคสองมาตรา 66 วรรคสองลงโทษจำคุกตลอดชีวิต
ฯลฯ ส่วนข้อหาร่วมกันจำหน่ายเฮโรอีนไฮโดรคลอไรด์ พิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยทั้งสามมีความผิดฐานร่วมกันจำหน่ายยา
เสพติดให้โทษประเภท 1 มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์น้ำหนัก 2,076 กรัม
ประกอบประมวลกฎหมายอาญามาตรา 83 ด้วย แต่เป็นการกระทำความผิดผิด
กฎหมายหลายบทที่มีบทลงโทษบทเดียวกัน นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษา
ศาลชั้นต้น

จำเลยทั้งสามฎีกา (อันดับ 107,109)

คดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

จำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 123)

ศาลฎีกาอนุญาตให้จำเลยที่ 3 ถอนฎีกา และจำหน่ายคดีเฉพาะจำเลยที่ 3 ไปแล้ว (อันดับ 118)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้จำเลยที่ 2 ถอนฎีกาได้ ให้จำหน่ายคดีเฉพาะจำเลยที่ 2 และให้ศาลชั้นต้นออกหมายจำคุกเมื่อคดีถึงที่สุดให้จำเลยที่ 2 ด้วย

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้จำเลยที่ 2 ถอนฎีกาได้ ให้จำหน่ายคดีเฉพาะจำเลยที่ 2 และให้ศาลชั้นต้นออกหมายจำคุกเมื่อคดีถึงที่สุดให้จำเลยที่ 2 ด้วย

(ธีรศักดิ์ กรรณสูตร-บุญส่ง คล้ายแก้ว-ถวิล ทองสว่างรัตน์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>